

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2892/2532

นาย เดชา อธิธิยาภรณ์ กับพวก
องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามข้อบังคับของจำเลยเป็นเงินที่กระทรวงกลาโหม สั่งให้จำเลยจ่ายแก่โจทก์ เพื่อตอบแทนที่โจทก์ไปปฏิบัติหน้าที่สู้รบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม มิใช่เป็นเงินที่จำเลยตกลงจ่ายแก่โจทก์เพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน จึงมิใช่ค่าจ้างตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 2 ไม้อาจนำมารวมเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้ง 158 คนเป็นลูกจ้างประจำของจำเลยจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งหมด จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ที่ 14 ที่ 22 ที่ 92 โดยไม่นำเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) มารวมเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชย ขอให้ชำระค่าชดเชยส่วนที่ขาดพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ดังกล่าว

จำเลยให้การว่า เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ไม่ใช่ค่าจ้าง จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้ครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยต้องนำเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) สำหรับโจทก์ที่ 14 ที่ 22 ที่ 92 มารวมคำนวณค่าชดเชยด้วย พิพากษาให้ จำเลยจ่ายค่าชดเชยส่วนที่ขาดพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามข้อบังคับของจำเลยดังกล่าว เป็นเงินที่กระทรวงกลาโหมสั่งให้จำเลย จ่ายแก่โจทก์ เพื่อเป็นการปูนบำเหน็จความชอบแก่โจทก์ เพื่อตอบแทนที่โจทก์ไป ปฏิบัติหน้าที่สู้รบ อนุสาวรีย์รัฐเวียดนาม มิใช่เป็นเงินที่จำเลยตกลงจ่ายให้แก่โจทก์ เพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จึงมิใช่ค่าจ้างตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 2 แม้ข้อบังคับของจำเลยว่าด้วย กองทุนบำเหน็จพ.ศ. 2521 ข้อ 3.3 จะระบุว่า "เงินเดือน" หมายความว่ารวมถึงเงินเพิ่ม พิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ด้วยก็เป็นเพียงจำเลยได้กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ใน การคิดคำนวณเงินบำเหน็จของจำเลยว่าจะให้นำเงินประเภทใดไปรวมคิดคำนวณบ้าง เท่านั้น ส่วนเงินที่จำเลยกำหนดให้นำไปรวมในการคิดคำนวณเงินบำเหน็จจะเป็นค่า จ้างที่ต้องนำมารวมเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยได้หรือไม่ต้องพิจารณาว่าเงินดัง กล่าวเป็นค่าจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวหรือไม่ เมื่อเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) มิใช่ค่าจ้างตามประกาศดังกล่าวดังได้วินิจฉัยมา จึงไม่อาจ นำมารวมเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยให้แก่โจทก์ที่ 14 ที่ 22 และที่ 92 ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยส่วนที่ขาดให้โจทก์ที่ 14 เป็นเงิน 1,800 บาท โจทก์ที่ 22 เป็นเงิน 1,800 บาท และโจทก์ที่ 92 เป็นเงิน 2,400 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากเงินค่าชดเชยของโจทก์แต่ละคน

นับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>